

QB FIQH 11

تنبيه: هنا اختيار فقهى مقدم جداً يعتمد على درس فقهه، يعتبر الفقه والتخيل والاستنباط من قواعد الشريعة وتطبيقها على نوازل عملية

Created By
سراج القروب La Lanterne des Coeurs

View Report

Like

Clone

تنبيه: الأسئلة الأتية في مستوى متقدم جداً أقرب إلى مستوى الدراسات العليا، ومترابطة مباشرة بالدرس محل الشرح .بمختصتي كلام الشريعة في الدرس، ما المادة الفقهية لاجرم؟ استعمال الطيب أثناء الإجماع؟

- A منع الإعراض عن الطيب فقط
B حفظ حال الإجماع والتعيز بين المحرم وغير المحرم
C تحريم كراهية الطيب شرعاً
D احتمال التجاسة في بعض أنواع الطيب

Explanation

1. الصحيح أن الحرمة تنصب على حفظ حالة الإجماع وحظرها وترك التحلي لتعيز المحرم عن غيره، وهذا تأييم من كلام الشريعة عندما قل منع الطيب والتب وهو أساس استعماله سواء كان لرائحة أو لكونه غذائياً تختلج لأن بعضها يركز على النتيجة الجنسية وليس على المنفعة الشرعية للحرمان.

2

استدلنا إلى نهي الدرس، ما الجواز المترتب على من عهد منه أو شرع أثناء الإجماع عند؟

- A لا شيء إن كان الطيب خلوياً
B وجوب القدية كما قرر الشريعة في حكم الدهن
C ينقض الإجماع ويجب إعادة الحج فوراً
D يستدعي القضاء بشرط خاصة

Explanation

1. إلتزم قرر أن استعمال الدهن أو الزيت من مواقع الإجماع ويجب القدية عليه.
2. حفظ الخيارات الأخرى بخلاف من مبيلات مختلفة، ما ذكره الشريعة لا الإبطال بكيفية إلا عند جماع.

3

متى يترتب على إزالة الطل أثناء الإجماع فيه؟

- A كلما أزال المحرم الطل لغير ضرر أو لغير قلق تجنب القدية
B لا تجنب القدية إذا كان الإزالة لضرر شديد فقط
C تجنب قدية فقط إذا كانت إزالة البناء والهدم
D لتجوز الإزالة دون قدية عند الحامية القدية

Explanation

1. بالشريعة صرح بأن إزالة الطل من مواقع الإجماع واجب قدية سواء كان فعلها لغرض لم لا، وهذا أساس الحكم المنقول عنه.
2. الاستثناءات المذكورة في النص تتعلق فقط بوجود ضرر لا يرفع القدية.

4

بحسب شرح الشريعة، أي من عبارات النظام تشير إلى عدم تعيز القدية بين المحر والمحر عند؟

- A قللاً وإن الطيب حال لا فيه
B ولا فرق من من توخا أم يتوخا
C وإن عثر إلى أن وجوب القدية لا فرق فيه
D يُعلمى عند شدة المرض فقط

Explanation

1. بالنظم قل "وإن عثر" مؤشراً أن القدية واجبة سواء بضرر أو بدونه، وهذا تأييم من سياق النص.
2. العبارات الأخرى كمثال قرأت مخالفة للنص الصريح.

5

طبق القاعدة التي قررها الشريعة على مسألة جديدة: إن أزال المحرم وسماً عاتلاً بالجلد لانتفاء ما تسبب عنه السد، فما الحكم وفق الدرس؟

- A لا فيه إذا كان لضرره لتمام الجرح
B تجنب القدية لأن التحذر لا ينافيها كما قل الشريعة
C يعتمد على تقدير القاضي فقط
D تجزى بديل أقل من القدية المذكورة

Explanation

1. القاعدة في الدرس أن إزالة الوسم على مواقع الإجماع وتوجب قدية حتى عند الضرر، وقد ذكر النظم "وإن عثر" في ذلك.
2. الاستدلال برأى من القول بأن نظام الجرح لا يلغى الجرح لأن الالتهام لا يزيل الشئ لم يرق.

6

ما المراد بـ"الفرق من النساء بمعدات الطيب الجماع" كما حذره الشريعة، وماذا يستتبع وفهمه؟

- A يُقتصد بها لأزواج وحفظه ويتركب عليها إبطال الحج
B هي محرمة نية قريبة ولا حكم لها عتلاً
C الملابس والقفية ومعدات تؤدي إلى هدي لا إلى بطلان إن لم يصلحها جماع
D أي كلمة جنسية بينها تعبر بمعدات وتبطل الحج

Explanation

1. الشريعة حدد معدات الجماع كالملاسة والقلفة وذكر أن قربةا ممنوع وبسببهم هذا إذا لم يبلغ حد الجماع المفسد.
2. الخلط بين هدي وإبطال الحج عند المخالفات هو خطأ، المقدمات تؤدي إلى هدي لا إلى بطلان الحج ما لم يصلحها جماع.

7

بناء على كلام الشريعة، كيف يتعامل الحكم إذا وقع الجماع أثناء الإجماع سواء أكرهها؟

- A يلقى الحج صحيحاً إن كان سيوياً
B تجوز القدية بدلاً من القدية إذا كان مكرهاً
C تختلف المعوية بحسب المذهب
D يقصد الحج والعمره سواء كان سيوياً أو مكرهاً

Explanation

1. بالشريعة ذكر صراحة أن الإجماع يفسد الحج أو العمره سواء كان سيوياً أو مكرهاً، والفرق لا يترك أثراً على الإجماع.
2. الاختيار الصحيح يربط بين نهي الدرس والمقال الفهم بإبطال الحج.

8

في ضوء الدرس، لماذا قرر الشريعة أن النتيجة (قدية) لثقة عند إزالة الطل حال الإجماع؟

- A لأن إزالة الطل يعتبر بغير نفسا لحالة الطهارة فقط
B لأن النظام جعل إزالة الطل من المواقع التي يجب عليها قدية
C لأنه يؤدي إلى وقوع نجاسة تؤثر في العادة
D لأنها نكثت من باب الثقة المشروطة

Explanation

1. لأن النظام ضم الطل مع بقية المنوعات وقرر لزوماً لثقة عند العمل، وهذا ما استقرأ الشريعة من الأصول المتصلة بالنظام.
2. الإلتزام الذي تقبل بعدم ثبوت القدية تتعارض مع نص الدرس.

9

ما النتيجة لعملية القول الشريعة "تجب القدية باستعمال الطيب بنفسه" عند استعمال المسك أو العنبر أثناء الإجماع؟

- A يُحكم بإلزام دون قدية حالاً
B يتركب عليه قدية واستحقاق الهدي كغير الطيب
C لا شيء، إن كان الطيب طبيعياً
D يجعل المحرم ممنوعاً من الصلاة فقط

Explanation

1. المعنى أن استعمال الطيب من المواقع ولو كان نوعاً معدوياً كالمسك والعنبر فترتب عليه قدية كما نص الدرس.
2. بطل الحكم إلى إبطال الحج خطأ لأن النص فرق بين استعمال الطيب وجماع المحرم.

10

استخرج من الدرس فيما خلا حكم منع إزالة الشعر: ما القيد الذي يمكن استنباطه من سياق كلام الشريعة؟

- A المنع يسري فقط على الشعر الطويل
B المنع شامل سواء لغير أو لغير عثر
C المنع يفتح للاستثناءات بسهولة
D المنع يخص النساء فقط

Explanation

1. بالدرس يعرض أن إزالة الشعر ممنوعة وتوجب قدية، والقيد الفعلي أن المنع شامل إذا كانت الأسياب والعلقات.
2. برأى من القول بأن المنع مطلق بسبب الحاجة القدية بخلاف صراحة نص النظام المذكور.

11

قارن بين حكم الملاسة في الإجماع وحكم الجماع بحسب الدرس. أي الفروق الأساسية أوردتها الشريعة؟

- A الملاسة تملك الحج والجماع لا
B كلاهما لا يترتب عليهما هدي
C الملاسة تُفطر بصيام فقط
D الملاسة تترتب عليها قدية هدي والجماع يفسد الحج ويجب إعادة

Explanation

1. بالشريعة فرق بين مخدات الجماع كالملاسة التي تجنب عنها هدياً، وبين الجماع الذي يبطل الحج أو العمره ويجب إعادة الحج أو العمره.
2. باعتبار الملاسة مسبوقة لجماع في البطلان خطأ واضح بالنص.

12

طبق نص الدرس: إذا أكرم المحرم عند نكاح أثناء الإجماع لغيره يعلم الشريعة، ما الحكم وما تبليه المستفاد من الدرس؟

- A عند النكاح ممنوع على المحرم سواء له أو لغيره، ويترتب على ذلك هدي أو قدية بحسب ما قرر الشريعة
B مباح وإن القصص على قدية دون إقامة
C يجوز إذا كان نية مستقبلية معدومة
D يجب منعه شرعياً دون دفع قدية

Explanation

1. بالدرس ذكر أن نكاح من مواقع الإجماع عند المذهب المذكورة ويمنع سواء له أو لغيره، ويترتب على ذلك هدي أو قدية بحسب ما قرر الشريعة.
2. القول بعدم تأكير العقد على الإجماع يتناقض مع نص النظام والشرح.

13

ما علاقة الآية المذكورة في الدرس بسقوط بعض أحكام الإجماع، وكيف يستعمل الشريعة هذه الآية في استدلاله؟

- A الآية تدرى المحرم تماماً من أي مسؤولية
B أسقطت إلتزامات أكرم المحرم بالردة أو بالردة
C الآية تكرم المحرم دون صفة أو نكاح
D لم تستخدم الآية ولا علاقة لها بالدرس

Explanation

1. الشريعة استدل الآية التي تعز قدية عن إزالة شيء من الرأس في حالات المرض للغير أو أكرم القدية، ولذلك ربط القدية بنص شرعي كما ورد في الدرس.
2. أي تفسير للنص المعنى الأصلي لأية يتعارض مع الاستدلال الموضح.

14

من خلال نص الدرس، ما حدود استعمال الزوت والمرطبات بألسنة للمحرم؟

- A مباحة إذا كانت غير معطرة
B معطورة أو غير معطرة وتوجب قدية
C ممنوع بها في الأماكن الخاصة فقط
D معطورة فقط إذا كانت موردة بخور

Explanation

1. بالشريعة ذكر أن الدهن والزيوت والمرطبات على الجسد أو الشعر محرمة وتوجب قدية إن استعملت، وهو حكم شامل في النص.
2. الخيارات تتل من نكاح المحرم تتعارض مع كلام الشريعة.

15

كيف يوضح الشريعة موقفه من التفرق بين أنواع الطيب (إزالة أو لون)؟ ما أثر ذلك على الحكم؟

- A المنع ينفذ على الرخصة فقط
B المنع يشمل الطيب سواء كان إزالة أو لون
C المنع يخص اللون فقط
D لا حكم ثابت بل يعتمد على الحكم

Explanation

1. الشريعة بين أن المنع يشمل الطيب سواء كان معطراً بالردة أو باللون، فلا تحريف في الحكم بين الصيغتين.
2. القول بأن اللون مباح فيما أكرمه يخالف معانها.

16

طبق القاعدة: لو قدم معروف بالردة وسع بارتز من إلباسه خوفاً من الإهانة أمام الناس، فعليه يتركب عليه وفق ما ذكر الشريعة؟

- A تجنب القدية لأن التحذر لا يرفعها وفق كلام النظم
B لا فيه إن كان الحروف خفيفاً
C يعتمد على الإهانة بحسب الحكم
D تجوز إزالة الوسم لمرور الجرح الاجتماعي

Explanation

1. "الدرس قرر أن إزالة الوسم ممنوع وتوجب قدية وإن حصل لغير خوف من الإهانة لظن أن لا يرفع القدية كما قل النظم "وإن عثر".
2. بدليل يبيد الإكراه لمرور الحروف تتعارض مع كلام الشريعة.

17

ما التمييز الذي أشار إليه الشريعة بين مخدات الجماع والجماع نفسه من حيث أثر كل منهما على الحج والعمره؟

- A لفرق بينهما في الآثار
B كليهما يؤديان إلى هدي فقط
C الجماع يؤدي إلى هدي والخصومات تبطل الحج
D الخصومات تترتب عليها هدي والجماع يفسد الحج والعمره

Explanation

1. بالشريعة فرق أن مخدات الجماع تترتب عليها هدي أو قدية ولا تبطل الحج، بينما الجماع يبطل الحج والعمره ويجب إعادة.
2. إلماز بين التمييز دون التفرق يتناقض مع التغيير المؤد.

18

بناء على الكلام المنقول، ما صيغة القدية الثلاثة التي ذكرها الشريعة للحوال المذكورة؟

- A نكح شاهلورة أو ليلام سنة مسكين أو صيام ثلاثة أيام
B صلاتاً توافق لمدة أسبوع
C نكح مالي فقط
D قضاء عمرتين بدلاً عن قدية

Explanation

1. بالشريعة استلهم من الآية وسامع أن القدية تكون نكح شاه أو بقر أو بيلة أو ليلام سنة مسكين أو صيام ثلاثة أيام.
2. بدليل تختصر أو تزيد أمكنةا تخالف النص المروي.

19

كيف فهم حالة العذر بوجوب القدية عند ارتكاب المراجع؟

- A العذر لا يرفع القدية بل القدية واجبة
B العذر يرفع القدية فقط إذا كان مرشحاً
C العذر يبطل القدية بصيام دائم
D العذر يخفف العقوبة دون حذفها

Explanation

1. الشريعة بين أن العذر لا يلغي القدية كما استدل بما نقل في النظم "وإن عثر"، فلا يخلط بين العذر والتعذر في وجوب القدية.
2. القول بغير العذر عن القدية يخالف كلام الدرس.

20

استنبطنا من قبل المحرم جدية الطل ثم ادعى الجهل للكمال بدهي المصوم، كيف يجب درس الشريعة عن مسؤولية القدية؟

- A يلقى طراً بالقدية لأن العذر والجهل لا يرفعانها
B يعفى إلى حين الجهل باستد الصحيح
C يسقط عنه الحكم بانه صداقة فقط
D يردخ برأفة الحكم ولا يطبق ما في الدرس

Explanation

1. بالدرس، يقر بأن القدية واجبة سواء بجهل أو بعدم جهل لأن النظام أعز القدية في حال العذر ولم يستثن الجهل.
2. اعتبار الجهل مبرراً أو رفع القدية لا يُستدل به من نص الدرس.

21

تحليل دلالتي: لماذا تنبئ الشريعة إزالة الطل وإزالة الشعر والقاذ الفرج بشيء واحد من حيث الحكم؟

- A لأنها كلها مسائل طهية فقط
B لأن بعضها منسوب للنساء فقط
C لأنها أمور حديثة لا أصل لها
D لأنها مسائل بحالة الإجماع والفرق فيها لا يترك أثر على القدية

Explanation

1. بالنظم جمع تلك الأمال على أنها مسائل بحالة الإجماع المبررة وقررت لها قدية واحدة، وهذا يظهر القصد الشرعي من جمع الشريعة.
2. التفرق بينهم على أساس شدة الفعل يتعارض مع نص النظام.

22

طبق القاعدة التأسيسية: إذا استعمل المحرم خطياً لا يشم منه الآخرين لكفه يدهن جسده به فما الحكم الفردي في الدرس؟

- A يباح لخطئه ولا فيه
B محظور ويجب حسب نهي الدرس
C يعتبر مسألة نظيرية قابلة للتأرجح
D يحكم بعين ظنهم عن الحاج

Explanation

1. بالدرس ذهب إلى عدم استعمال الطيب وإن كان متعلقاً باللون أو الزائفة وواجب قدية في حال الاستعمال بالجمد أو الشعر، فلا يبيح الخفة.
2. تفسير يسمح بالخفة دون قدية ينافي مع نص النظام والشرح.

23

في ضوء الدرس، كيف يتصرف المحرم لو وقع منه جماع أثناء الإجماع ثم استدل بأنه مكرهاً؟

- A يُعفى إن كان مكرهاً ويكفي الاعتذار
B يجب فقط هدي دون إعادة الحج
C يتنهي القضاء دون الحج
D يفسد الحج والعمره سواء كان مكرهاً أو لا

Explanation

1. بالدرس قل أن الجماع يفسد الحج والعمره سواء كان مكرهاً أو لا لا لأعراض بل لمكرهه لا بغير الحكم المخاطوب وهو الإجماع وإعادة الحج.
2. القول بأن المكره يعفى من القدية لا يُستدل به من كلام الشريعة.

24

ما المراد في الدرس بعبارة "وكنيت تم تفسيرها عند الشريعة؟

- A منع الزواجة لتفسيرها عند الشريعة
B منع القرب بمعدات الجماع وعند النكاح كما شرع الشريعة
C تحريم التحنن عند النساء فقط
D منع الزواج الدائم فقط

Explanation

1. بالشريعة فهمها بمنع القرب من النساء بمعدات الجماع وعند النكاح. أي الملاسة والقلفة وغيرها، وأصبحت أوسع من مواقع الجماع الفعلي.
2. غير الشريعة أن المعنى محصور بعدد النكاح فقط دون القرب.

25

وفق الدرس، ما الذي يترتب على مخدات الجماع إذا لم يبلغ مرتبة الجماع؟

- A تبطل الحج وتوجب إعادة العمره
B لا أثر لها مطلقاً
C توجب حدياً لا تبطل الحج
D تحكم بقوتها دون قدية

Explanation

1. بالشريعة ذكر أن مخدات الجماع تترتب عليها هدي أو قدية ولا تبطل الحج كما فعل الجماع الفعلي.
2. اعتبارها بلا أثر ضلماً لأنه ينافي مع كلام الشريعة في أثر الدرس.

26

ما الموقف الشرعي للشريعة من عند النكاح الإجماع على المحرم لغيره خلال الإجماع، وبأي دليل نرى عزمه؟

- A يجوز إذا كان بعد موافق
B يقصر لفظة عامة متعبرة
C يمنع سواء له أو لغيره كما قرر الشريعة
D يسقط أن ينافع المصلحة

Explanation

1. بالشريعة قل أن عند النكاح من مواقع الإجماع وينع سواء كان له أو لغيره، مستدلاً بمذهب المالكية وبنت النظام.
2. استدلال ينقض الحكم بقول أن العقد ينتج تحت "معاملة غير جنسية" يناقض كلام النظم.

27

استنبطنا: لماذا اعتبر الشريعة دهن الرأس من المنوعات المشمولة بالقضية؟

- A لأنه يسبب ضرراً صحياً واضحاً
B لأنه من السنة ترك الدهن أثناء السفر
C لأنه يمس طهارة الإجماع قدية
D لأنه يؤدي إلى بطلان الصلاة

Explanation

1. لأن الدهن يمس مظهر المحرم ويخل بخصوصية الحالة والنظام ذكر الدهن صراحة ضمن المواقع التي يجب الحكم بالقضية.
2. الخيارات الأخرى لا تركز على أثر صحي فقط وليس على الاستدلال في كلام الشريعة.

28

في مثل دقيق، ما الضابط الذي أشار إليه الشريعة لتعيز بين فعل بوجوب هذا وفعل يفسد الحج؟

- A كون الفعل من مخدات الجماع أو هو جماع فعلي
B نية القائل وحدها
C مدة الفعل لا لأثر
D إين من الزوجة فقط

Explanation

1. الضابط أن الفعل إن كان من مخدات الجماع فيقع حكم أهديه، أما وقوع الجماع فعليه فيفسد الحج والعمره وإستلزم وهذا نص واضح في الشرح.
2. غير الصحيح أن الضابط هو مقدار الفعل أو نية القائل فقط.

29

كيف يفهم من الدرس قول الشريعة عن التفصيل في القدية بأنهم ذكروا: "مشتات أو برة أو بيلة" ما دالة هذا التعبير؟

- A دلالة على الاختصاصية المطلقة للتبديل
B ترتيب لغوي بلا مرجع فقهى
C يدل على أن القدية لا يجب من الثلاثة
D لأنه يؤدي إلى تبعية صور القدية وإيجابية التبديل

Explanation

1. التعبير يدل على مرونة القدية وتحويلها لواقعاً عملية قابلة للتحويل طبقاً للقدرة، كما أشار الشريعة وربطها بالآلية فلا يفيد نوع واحد.
2. إقرار نص التفصيل نوع على آخر دون نصي لا يستند لدرس الشريعة.